PUTUSAN

Nomor 1172/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Masri Jamalinin;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 04 Desember 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Utama Gang Syeh Burhanuddin No. 4 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 september 2023;
5. Perpanjangan oleh WKPT Medan sejak tanggal 17 september 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1172/Pid.Sus/2023 /PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1172/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRI JAMALININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana «Tanpa Hak dan" Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar atan menyerahkan markotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Terdakwa MASRI JAMALININ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rapiak) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 7 (tujuh) plastik klip being tembus pandang ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) netto;
   - 1 (satu) unit hand phone merk REALME dengan nomor kart 082268086022;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp 315.000 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar R. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, tidak akan mengiulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Rek.Perkara: PDM-234/L.24./06/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair :

Bahwa ia terdakwa MASRI JAMALININ pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Halat Gang Umar Kelurahan Kota Matsum 4 Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram netto **",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib mendapat informasi dari informan yang memberikan informasi adanya seorang laki-laki yang bernama MASRI JAMALININyang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec.Medan Area Kota Medan,kemudian Informan dapat menunjukan keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut,dan sekira pukul 16.00 wib saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH beserta informan berada di lokasi di Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec.Medan Area Kota Medan, kemudian saat itu informan menunjuk terdakwa yang berada dipinggir jalan di Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec.Medan area Kota Medan,dan saat itu informan mengatakan bahwa terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu,kemudian saat itu saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH mengatur strategi,dan disepakati saksi Ahmad Firlana, SH menyamar sebagai pembeli sedangkan rekan team yang lain memantau disekitar lokasi,kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH bertemu dengan terdakwa di Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec.Medan area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan kemudian saat itu saksi Ahmda Firlana, SH berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,kemudian saat itu terlihat terdakwa menggenggam Narkotika jenis sabu ditangan kanannya,dan akan menyerahkan kepada saksi Ahmad Firlana, SH,dan saat itu juga saksi Ahmad Firlana, SH langsung menangkap terdakwa dan rekan team yang lain datang membantu menangkap terdakwa,kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari tangan terdakwa menyita barang bukti berupa 7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu,kemudian saksi Ahmad Firlana, SH dan team melakukan penggeledahan kebadan dan pakaian milik terdakwa,dan dari kantong celana sebelah kanan dapat ditemukan Uang tunai senilai Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handpone merk REALME dengan nomor kartu 082268086022,selanjutnya terdakwa mengaku bahwa 7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang didapat dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama ABANG (lidik) senilai Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima dari ABANG (Lidik) 1(satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu,dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10(sepuluh) paket kecil,dan sebanyak 3(tiga) paket sudah laku terjual,dan sisanya yang saat ini disita sebanyak 7(tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu,dan terdakwa mengaku 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dijual senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),selanjutnya saksi Ahmad Firlana, SH dan team membawa terdakwa kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor :SP.Sita/185-A /V/2023/Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) netto.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara AnalisisLaboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 2691/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. Barang bukti yangditerimaberupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barangbukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) netto. Barangbukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MASRI JAMALININ. Setelah diperiksa barang buktitersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MASRI JAMALININ pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Halat Gang Umar Kelurahan Kota Matsum 4 Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "tanpa hak atau melawan hukummemiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram netto ***",*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib mendapat informasi dari informan yang memberikan informasi adanya seorang laki-laki yang bernama MASRI JAMALININyang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan,kemudian Informan dapat menunjukan keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut,dan sekira pukul 16.00 wib saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH beserta informan berada di lokasi di Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian saat itu informan menunjuk terdakwa yang berada dipinggir jalan di Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec.Medan area Kota Medan,dan saat itu informan mengatakan bahwa terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu,kemudian saat itu saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH mengatur strategi,dan disepakati saksi Ahmad Firlana, SH menyamar sebagai pembeli sedangkan rekan team yang lain memantau disekitar lokasi,kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Ahmad Firlana, SH, saksi Agus Kritiadi Manullang, dan saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH bertemu dengan terdakwa di Jl.Halat Gang umar Kel.Kota Matsum 4 Kec.Medan area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saat itu saksi Ahmda Firlana, SH berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,kemudian saat itu terlihat terdakwa menggenggam Narkotika jenis sabu ditangan kanannya,dan akan menyerahkan kepada saksi Ahmad Firlana, SH,dan saat itu juga saksi Ahmad Firlana, SH langsung menangkap terdakwa dan rekan team yang lain datang membantu menangkap terdakwa,kemudian dari tangan terdakwa menyita barang bukti berupa 7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu,kemudian saksi Ahmad Firlana, SH dan team melakukan penggeledahan kebadan dan pakaian milik terdakwa,dan dari kantong celana sebelah kanan dapat ditemukan Uang tunai senilai Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handpone merk REALME dengan nomor kartu 082268086022,selanjutnya terdakwa mengaku bahwa 7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang didapat dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama ABANG (lidik) senilai Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima dari ABANG (Lidik) 1(satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu,dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10(sepuluh) paket kecil,dan sebanyak 3(tiga) paket sudah laku terjual,dan sisanya yang saat ini disita sebanyak 7(tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu,dan terdakwa mengaku 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dijual senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),selanjutnya saksi Ahmad Firlana, SH dan team membawa terdakwa kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor :SP.Sita/185-A /V/2023/Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) netto.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara AnalisisLaboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 2691/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apt dan R. Fani Miranda, S.T. Barang bukti yangditerimaberupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barangbukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :7(tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) netto. Barangbukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa MASRI JAMALININ. Setelah diperiksa barang buktitersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang.bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Keterangan Saksi-Saksi:

1. Saksi **AHMAD FIRLANA, S.H,** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa MASRI JAMALININ ada menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Jalan HalatGang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.00 wib melakukan penyelidikan diJalan Halat Gang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan dengan mengatur strategi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu pada terdakwa MASRI JAMALININ;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.30 wib bertemu dengan terdakwaMASRI JAMALININ di Jalan Halat Gang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saksi menerangkan berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MASRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAMALININ dan pada saat terdakwa MASRI JAMALININ menyerahkan Narkotika jenis shabu yang digenggamnya di tangan kanannya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa MASRI JAMALININ;

- Bahwa saksi menerangkan dari tangan terdakwa MASRI JAMALININ disita barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwaMASRI JAMALININ dikctemukan dari kantong cciana scbciah kanan yang dikenakan terdakwa Uang tuna senilai R. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merk REALME dengan nomor kartu 082268086022;;

- Bahwa saksi menerangkan mengintrogasi terdakwa MASRI JAMALININ berdasarkan temuan 7 (tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, Uang tuna senilai Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merk REALME dengan nomor kartu 082268086022 sehingga terdakwa mengaku 7 (tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu denga berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram benar milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MASRI JAMALININ mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama ABANG (Lidik) senilai Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa MASRI JAMALININ menerima dari ABANG (Lidik) 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut ole terdakwa MASRI JAMALININ dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan sebanyak 3 (tiga) paket sudah laku terjual sedangkan 7(tujuh) plastik klip being ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu merupakan sisa yang belum terjual;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MASRI JAMALININ mengaku menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **AGUS KRISTIADI MANULLANG** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa MASRI JAMALININ ada menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Jalan HalatGang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.00 wib melakukan penyelidikan diJalan Halat Gang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan dengan mengatur strategi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu pada terdakwa MASRI JAMALININ;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.30 wib bertemu dengan terdakwaMASRI JAMALININ di Jalan Halat Gang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saksi menerangkan berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MASRI JAMALININ dan pada saat terdakwa MASRI JAMALININ menyerahkan Narkotika jenis shabu yang digenggamnya di tangan kanannya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa MASRI JAMALININ;

- Bahwa saksi menerangkan dari tangan terdakwa MASRI JAMALININ disita barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwaMASRI JAMALININ dikctemukan dari kantong cciana scbciah kanan yang dikenakan terdakwa Uang tuna senilai R. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merk REALME dengan nomor kartu 082268086022;

- Bahwa saksi menerangkan mengintrogasi terdakwa MASRI JAMALININ berdasarkan temuan 7 (tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, Uang tuna senilai Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merk REALME dengan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kartu 082268086022 sehingga terdakwa mengaku 7 (tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu denga berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram benar milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MASRI JAMALININ mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama ABANG (Lidik) senilai Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa MASRI JAMALININ menerima dari ABANG (Lidik) 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut ole terdakwa MASRI JAMALININ dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan sebanyak 3 (tiga) paket sudah laku terjual sedangkan 7(tujuh) plastik klip being ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu merupakan sisa yang belum terjual;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MASRI JAMALININ mengaku menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidakkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Masri Jamalinin memberikan keterabgan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi **AHMAD FIRLANA, S.H** dan **AGUS KRISTIADI MANULLANG** ,keduanya anggota kepolisian yang menyamar sebagai calon pembeli sabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Halat Gang Umar Kelurahan Kota Matsum 4 Kecamatan Medan Area, Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi-saksi tersebut berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada saat terdakwa MASRI JAMALININ menyerahkan Narkotika jenis shabu lalu saksi –saksi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa MASRI JAMALININ;

- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain sabu juga ditemukan dari kantong cciana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Uang tuna senilai R. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merk REALME dengan nomor kartu 082268086022;

- Bahwa terdakwa MASRI JAMALININ mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama ABANG (Lidik) senilai Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa MASRI JAMALININ menerima dari ABANG (Lidik) 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan sebanyak 3 (tiga) paket sudah laku terjual sedangkan 7(tujuh) plastik klip being ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu merupakan sisa yang belum terjual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) plastik klip being tembus pandang ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) netto;
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME dengan nomor kart 082268086022;
- Uang tunai senilai Rp 315.000 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sehingga dinilai dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa, Berkas perkara An. MASRI JAMALININ dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut No.BP / 167 / V / 2023 / Ditresnarkoba tanggui 19 Mei 2023 yang terdiri dari :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi;
- Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB-2691/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti milik Masri Jamalinin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan No. 1385/PenPid.B-SITA/2023/PN Mdn tanggal 30 Mei 2023;

- Penetapan persetujuan pengeledahan dari Pengadilan Neger Medan No. 317 / PenPid.B-GLD/2023 /PN Mdn tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama Masri Jamalini dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Firlana, S.H., dan saksi Agus Kristiadi Manullang pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Halat Gang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

  - 7 tujuh) plastic klip bening tembus pandang ukuran keci yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.51 gr (nol lima puluh satu gram) netto;

  - Uang tunai senilai Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

  - 1 (satu) unit hand phone merk Realme dengan nomor kartu 082268086022

- Bahwa barang bukti berupa Narkotikajenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Abang (Liddik) yang untuk sabu Terdakwa beli seharga Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan dijual seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti sabu terdakwa beli seharga Rp 325.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)) dan akan terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2691/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,Ssi. M.Farm ,Apt dan R. Fani Miranda,S.T menerangkan bahwa barang bukti milik Masri Jamalinin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

- 7 tujuh) plastic klip bening tembus pandang ukuran keci yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.51 gr (nol lima puluh satu gram) netto;
- Uang tunai senilai Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Realme dengan nomor kartu 082268086022

- Bahwa keberadaan barang bukti pada Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau legal untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan susunan dan bentuk alternatif dan gabungan /kumulatif sebagai berikut:

Primair: Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau:

Subsidair: Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah bersinonim dengan “barang siapa” yaitu subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga diperiksa, didakwa , dituntut dan diadili menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur setiap orang atau barangsiapa adalah untuk menentukan subjek hukum pidana yang senyatanya agar terhindar dari salah mengadili orang atau *error in persona* dalam suatu perkara konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Masri Jamalinin dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 “setiap orang” telah terbukti dalam perkara ini;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif yang tidak perlu seluruh frasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa Masri Jamalinin agar terpenuhinya unsur ke-2 tersebut karena bukan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firlana, S.H dan Agus Kristiadi Manullang bahwa Terdakwa Masri Jamalinin ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Mei2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Halat Gang Umar Kel. Kota Matsum 4 Kec. Medan Area Kota Medan dan ketika dilakukan penggeledahan oleh saksi-saksi dari kepolisian pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 7 tujuh) plastic klip bening tembus pandang ukuran keci yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.51 gr (nol lima puluh satu gram) netto;

- Uang tunai senilai Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit hand phone merk Realme dengan nomor kartu 082268086022

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Abang (Lidik) yang untuk sabu Terdakwa beli seharga Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan dijual seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap paket kecil yang telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil dari hasil pembelian seharga Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2691/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,Ssi. M.Farm ,Apt dan R. Fani Miranda,S.T menerangkan bahwa barang bukti milik Masri Jamalinin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-2 " Tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa semua unsur telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Masri Jamalininterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 tujuh) plastic klip bening tembus pandang ukuran keci yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.51 gr (nol lima puluh satu gram) netto;
- 1 (satu) unit hand phone merk Realme dengan nomor kartu 082268086022;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:

- Uang tunai senilai Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mengidahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. MASRI JAMALININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masri Jamalinin oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 7 (tujuh) plastik klip being tembus pandang ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) netto dan 1 (satu) unit handphone merk REALME dengan Nomor Kartu 082268086022;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai senilai Rp 315.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
7. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 oleh kami Dr.Fahren,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Eti Astuti,SH.,MH dan Nurmiati,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference)* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S,SH/ Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Anita, SH/Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti,SH.,MH	**Dr. Fahren,S.H,.M.Hum.**
Nurmiati,S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumardy S,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)